

1501105-74.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ELIANE CASSIA DA CRUZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... e a quantidade de agentes para a prática do roubo, que foi perpetrada por dois agentes, aumento a pena do roubo em 2/5, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, para o crime de roubo que teve como vítima V. de S. (item 3).

Dispositivo:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501105-74.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501105-74.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090650/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 24039800 -

PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2090650 - 05º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO BORGES SALLES

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIANE CASSIA DA CRUZ

Vistos.

REGINALDO BORGES SALLES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos artigo 157, § 2º, II cc. art. 14, II, do Código Penal, artigo 157, § 2º, II do Código Penal, artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal e artigo 157, § 2º, II cc. art. 14, II, do Código Penal, em concurso material de crimes porque: 1) no dia 03 de abril 2022, por volta de 08h, na Av. Monte Castelo, nº 23 - Jardim Proença, "Bar Candreva"; tentou subtrair para si, mediante grave ameaça (exercida com emprego de simulacro de arma de fogo), em concurso de pessoas com outro agente não identificado, os pertences da vítima JOSÉ CARLOS DA SILVA; 2) no dia 03 de abril 2022, por volta de 08h, na Av. Dr. Ângelo Simões, 505 - Pte. Preta - "Clube de Bocha", subtraiu para si, mediante grave ameaça (exercida com emprego de simulacro de arma de fogo), em concurso de pessoas com outro agente não identificado, dois facões avaliados em R\$ 70,00 e o veículo CHEVROLET/MONTANA LS, placas EYD2989, pertencente à vítima HUMBERTO MORBIO NETO; 3) no dia 03 de abril 2022, por volta de 08h, nas proximidades da Rua Carlos Gerim, 199 - Jardim Chapadão, "Espaço Bem

Viver", nesta cidade e comarca, REGINALDO BORGES SALLES subtraiu para si, mediante grave ameaça (exercida com emprego de um facão), em concurso de pessoas com outro agente não identificado, a bolsa contendo objetos avaliados em R\$ 2.000,00 (estetoscópio, aparelho celular LG) pertencentes à vítima VALDENICE DE SOUZA; e, por fim, 4) , no dia 03 de abril 2022, por volta de 08h17, na Marginal do Córrego Piçarrão, próximo ao Hotel Fênix, nesta cidade e comarca, REGINALDO BORGES SALLES, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça (exercida com emprego de simulacro de arma de fogo), em concurso de pessoas com outro agente não identificado, o veículo GM/MONTANA placas QQM-6283 e a mochila pertencente à vítima ADRIANO FERES MERHEY.

A denúncia foi recebida no dia 12 de abril de 2022 (fls. 105). A prisão em flagrante foi devidamente convertida em preventiva, através do r. despacho de fls. 98.

Devidamente citado (fls. 112), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 116), pleiteando o debate do mérito ao final da instrução. Arrolou as mesmas testemunhas indicadas na denúncia. Foi ratificado o recebimento da peça acusatória (fls. 148/149) e designada audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu foi interrogado. Pelas partes foi dito que desistiam da oitiva da vítima A., requerimento o qual foi deferido e homologado.

Em alegações finais o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos exatos termos da denúncia, observando que, apesar de tecnicamente primário, o réu ostenta péssimos antecedentes criminais.

A defesa, por sua vez, requereu fosse operada a desclassificação do delito para o de roubo simples, com o afastamento da majorante da faca, no caso do roubo praticado contra Valdenice, bem como requereu o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos 4 delitos descritos na denúncia, eis que cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução.

É o relatório.

DECIDO

A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/22), pelo laudo pericial (fls. 89/90) e demais provas carreadas aos autos.

A autoria também está, igualmente, caracterizada.

Na delegacia de polícia, o réu confessou os delitos de roubo que lhe foram imputados. Ouvido em juízo, o réu novamente confessou participação nos quatro delitos descritos na denúncia, embora tenha tentado se desvencilhar da responsabilidade, alegando que teria agido sob pressão exercida por terceiro. Alegou que estava há cerca de oito anos sem cometer nenhum delito, perdeu a esposa na pandemia, teve uma recaída com drogas e álcool, e enquanto recolhia reciclagem, achou o simulacro de arma e tentou trocá-lo por droga, sendo que o traficante disse que sabia quem compraria o simulacro e lhe vendeu droga "fiado". Nesse ínterim, o gerente da biqueira chegou ao local, não aceitou o simulacro e mandou que fossem praticar os delitos, e inclusive os acompanhou no veículo Uno como forma de coagi-los.

Os policiais militares Fábio Salvador Godinho e Juan Aauto Teotonio da Silva disseram que estava ocorrendo diversos roubos na região onde trabalhavam e assim que informados das características do veículo utilizado pelos assaltantes, bem como a direção tomada por eles, posicionaram a viatura próximo ao Hotel Fênix com a Marginal Piçarrão, local dos fatos. Foi quando viram o momento em que o acusado desembarcou do veículo indicado, com uma arma na mão (que depois constataram tratar-se de um simulacro), foi até a vítima, que estava com um Montana estacionado na calçada, anunciou o assalto e pediu a chave do veículo, momento em que o detiveram. Os policiais também disseram que, enquanto abordavam o acusado, os dois cúmplices que permaneceram no veículo Fiat Uno se evadiram do local. Esclareceram também que o acusado confessou os demais roubos, admitindo, inclusive, que tinham roubado um veículo antes, um Montana, que foi abandonado numa via, e posteriormente localizado.

A vítima H.M.N, ouvida na Delegacia, afirmou que, na data dos fatos, havia colocado

alguns itens de pesca na caçamba de seu veículo, inclusive um facão, tendo se dirigido a um clube, por volta das 08h, para ver amigos e jogar bocha; ao estacionar, percebeu a chegada de um veículo Fiat Uno, de cor preta, e acreditou que se tratasse de algum conhecido; no mesmo momento, dois indivíduos, dentre eles o indiciado Reginaldo Borges Salles, desembarcaram e anunciaram o assalto; informa que Reginaldo ostentava uma arma na região da cintura, e que foi saber se tratar de simulacro somente na Delegacia; o declarante entregou o veículo aos assaltantes, que tomaram rumo ignorado; informa que o veículo possui dispositivo corta combustível, sendo esta a razão de o mesmo ter sido abandonado pelas proximidades; após a subtração, o declarante ingressou no clube e acionou a polícia militar; reconheceu o Réu na Delegacia.

Em juízo, a vítima disse que estava em frente ao Clube de Bocha, chegaram pessoas que o abordaram e levaram o seu veículo Montana. Estavam em três, um no carro, um entrou no volante e um deles estava com a arma, que depois soube que era falsa, que o abordou. O veículo tinha dispositivo antifurto, razão pela qual foi cortada a gasolina e o veículo foi abandonado. Na Delegacia, viu o Réu entrando e já o reconheceu, porque lembrou do seu rosto. Em juízo, reconheceu o Réu sem sombra de dúvidas como sendo participante do roubo. Esclareceu que chegaram no local com um carro preto, salvo engano, seria um Uno.

Por sua vez, a vítima V. De S., na Delegacia, declarou que exerce suas funções na casa de repouso "Bem Viver" e havia acabado de dar plantão, tomando rumo a pé para sua residência; em dado momento, percebeu que o veículo Fiat Uno de cor preta, com dois indivíduos, passou por ela e logo depois realizou o retorno; a vítima acabou se encontrando com uma conhecida e, enquanto conversavam sobre o serviço, em frente a outra casa de repouso, foi surpreendida pela dupla de assaltantes, entre eles o indiciado Reginaldo Borges Salles; tal meliante subtraiu sua bolsa com pertences e a colocou no interior do Fiat Uno; em seguida, mencionando estar armado, o meliante imaginou que o veículo estacionado na garagem do referido recinto fosse de sua propriedade e proferiu os dizeres "me dá as chaves daquele carro senão eu vou meter bala em vocês" (sic); a declarante informou que não era proprietária do carro, sendo ameaçada com um facão; após tal fato, os indivíduos se evadiram a bordo do veículo, sendo que vizinhos acabaram acionando a polícia militar; reconheceu sem sombra de dúvidas o indiciado Reginaldo Borges Salles como um dos indivíduos que praticaram o roubo, subtraindo sua bolsa..

Em juízo, disse que estava saindo do trabalho, era um domingo de manhã, veio o carro, um Uno cinza, passaram pela vítima, enquanto ela parou em uma outra casa de repouso para conversar, o carro voltou, com três pessoas dentro, saíram e vieram com a arma anunciando assalto. Afirmou que os meliantes pegaram a bolsa com celular e documentos e queriam também levar um carro estacionado na via pública. Esclareceu que dois saíram do veículo, enquanto um ali permaneceu. Um deles foi preso e a vítima o reconheceu na Delegacia, de dentro de um veículo. Recuperou somente a bolsa. Em juízo, não teve certeza quanto ao Réu, mas apontou o número 1 como sendo um dos indivíduos. Esclareceu, ainda, que o Réu estava com uma faca na cintura. A vítima A. F. M, em solo policial, declarou que exerce a função de fotógrafo e na data dos fatos, estava saindo do hotel Fênix, se dirigindo ao seu veículo, que estava no estacionamento; enquanto colocava sua mochila no banco de trás do passageiro, de costas para a via, ouviu um derrapar de pneus, e logo em seguida foi surpreendido pelo indiciado Reginaldo Borges Salles, o qual lhe apontava uma arma e dizia "perdeu"; o declarante pediu que o meliante não levasse sua mochila, pois continha objetos de seu labor, porém Reginaldo estava irredutível, dizendo "perdeu, perdeu" (sic) por várias vezes; tal pessoa tinha interesse em subtrair seu veículo; em alguns instantes, presenciou um policial militar render o meliante, ordenando que ele ficasse no chão, momento em que o declarante se abaixou e foi em direção do policial; reconheceu o réu como um dos assaltantes.

Por fim, a vítima J. C. Da S, na Delegacia, declarou que exerce a função de motorista no recinto "Candreva", em Campinas, e na data dos fatos, estava nas dependências do restaurante, quando por volta das 08h presenciou um veículo Fiat Uno, cor preta, aportar próximo do portão de entrada e saída; nisso, um dos ocupantes, de cor negra, que trajava boné e jaqueta, lhe apontou uma arma

anunciando o roubo; o declarante, como estava no interior e possuía o portão para se defender, acabou fechando-o, correndo para o interior do restaurante, não sendo subtraído nenhum pertence, eis que o veículo acabou se evadindo do local; não conseguiu reconhecer com total certeza o indiciado Reginaldo, porém reconheceu o veículo Fiat Uno de cor preta.

Em juízo, confirmou a sua narrativa, acrescentou que percebeu que se trataria de um assalto, que foi anunciado, bem como que um deles teria puxado uma arma, com boné de arma puxada para frente, ocasião em que teria entrado e fechado o portão. Não conseguiu reconhecer o Réu.

Os relatos da vítima são firmes, seguros e convincentes, e apontam o réu como o roubador.

Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, mormente quando se encontra em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Matéria exaustivamente analisada. Materialidade e autoria comprovadas. Relevância do depoimento das vítimas. Reconhecimento expressa e indubitavelmente realizado durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, merecendo credibilidade. Não configuração de participação de menor importância. Inviável, outrossim, a desclassificação para o delito de favorecimento real. Não caracterizada condenação contrária à evidência dos autos. Cabimento de revisão apenas nas hipóteses taxativamente enumeradas e em que há evidente erro judiciário. Pedido não conhecido”. (Revisão Criminal nº 0056126-17.2016.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, Colendo 7º Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel.: Exmo. Des.DE PAULA SANTOS, julg. em 19 de julho de 2018).

Os policiais militares, por sua vez, confirmaram que o réu foi detido em flagrante por ocasião do quarto e último roubo, sendo que chegaram a ver o Réu descendo do veículo Uno, que estava ocupado por mais dois indivíduos, que se evadiram do local, anunciando o assalto à vítima A.F.M, portando uma arma, que depois se descobriu se tratar de um simulacro.

Aliás, a prisão em flagrante é uma das mais cabais e convincentes provas da ocorrência do crime e de sua autoria, não devendo ser desprezada na formação da convicção do Juízo, desde que não inquinada pelos elementos colhidos durante a instrução criminal. Neste sentido: JUTACRIM 43/251.

As provas produzidas nos autos deixam evidente que o réu cometeu os quatro crimes de roubo que lhes são imputados na denúncia, de modo que resta de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Ademais, devidamente comprovada ficou a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas para todos os fatos(1 a 4), conforme os depoimentos de todas as vítimas e dos policiais. Isto porque a execução dos crimes foi realizada, ao menos, por três agentes, conforme se depreende do conjunto probatório coligido.

Em relação ao crime de roubo tendo por vítima o Sr. J C da S (Item 1) e o Sr. A. F.M (item 4), deve ser reconhecida a tentativa, porque o delito não chegou a se consumar, tendo em vista que a primeira vítima conseguiu se trancar para dentro do portão e, ainda, no outro caso, o réu foi detido pelos policiais antes de efetuar a subtração de qualquer objeto.

Por fim, quanto ao roubo perpetrado em relação à vítima V. (item 3), deve ser reconhecida a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso VII, diante do fato de que a vítima foi categórica ao dizer que foi ameaçada com o uso de um facão.

Nota-se que, ao contrário do entendimento da defesa, a hipótese é a do concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP.

Com efeito, não se cogita de continuidade delitiva, pois, a despeito da natureza dos delitos, possuem dinâmicas completamente diferentes, atingiram vítimas diferentes e em diversos lugares, embora num curto espaço de tempo. Não há que se falar, pois, em unidade de desígnios.

Em resumo, as provas produzidas nos autos deixam evidente que o réu cometeu o(s) crime(s) de roubo(s), mormente porque foi preso em flagrante, houve o seu

reconhecimento pela maioria das vítimas, sendo que uma delas reconheceu o veículo Uno, de modo que resta de rigor a condenação do acusado nos termos da denúncia. Diante de tal contexto, considerando que não há nada nos autos que indique que a vítima atribuiu o crime injustamente ao acusado, considerando ainda a abordagem do acusado e o depoimento dos guardas prestados com firmeza e coerência, bem como está balizado nas demais provas produzidas no processo, entendo que a pretensão punitiva deve ser julgada procedente.

Isto posto, passo a fixar-lhe a pena, pelos crimes previstos no artigo 157, § 2º, II cc. art. 14, II, do Código Penal (item 1), artigo 157, § 2º, II do Código Penal (item 2), artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal (item 3) e artigo 157, § 2º, II cc. art. 14, II, do Código Penal (item 4), em concurso material de crimes, observado o sistema trifásico, nos termos dos artigos 59 e 68 do mesmo diploma legal.

Primeira fase:

Fatos 1, 2, 3 e 4:

Na primeira fase, a FA de fls. 66/82 indica que o Réu ostenta várias condenações definitivas, dentro do prazo depurador de 10 anos a contar do cumprimento da pena (Execuções criminais 7000682-43.2004.8.26.0114 da 4ª Vara Criminal de Campinas/SP; 7002293-31.2004.8.26.0114 da 3ª Vara Criminal de Campinas/SP e 7002914-91.2005.8.26.0114 da 4ª Vara Criminal de Campinas/SP, 7001774-80.2009.8.26.0114 da 2ª Vara Criminal de Campinas/SP; 7002099-41.2010.8.26.0269 da 4ª Vara Criminal de Campinas), todos relacionados a crimes contra o patrimônio, sendo a maioria por crime de roubo, assim, à míngua de mais elementos acerca de outras circunstâncias, entendo que a pena deve ser majorada em 1/3 nessa fase, ou seja, é fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para cada um dos quatro crimes.

Segunda fase

Fatos 1 e 2 (vítimas idosas):

Na segunda fase de fixação da pena, deve ser considerada a agravante do art. 61, II, "h", considerando que as vítimas são idosas (J.C da S: 67 anos, fls. 16; H. M. N: 75 anos, fls. 13). Não há atenuante a ser considerada, porque se trata da confissão qualificada, sendo nítido que o Réu se utilizou de tal expediente com o propósito de veicular causa de excludente de culpabilidade, alegando ter agido sob coação, além do que sequer foi utilizada como forma de convencimento do Juízo. Em razão disso, para cada um dos crimes descritos nos itens 1 e 2, aumento a pena em 1/6 e fixo a(s) pena(s) em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Fatos 3 e 4:

Na segunda fase de fixação da pena não há nenhuma agravante ou atenuante a ser considerada.. Com efeito, não incide a atenuante quando se trata da confissão qualificada, sendo nítido que o Réu se utilizou de tal expediente com o propósito de veicular causa de excludente de culpabilidade, alegando ter agido sob coação, além do que sequer foi utilizada como forma de convencimento do Juízo. Por isso, mantenho a(s) pena(s) anteriormente fixada(s), qual seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa

Terceira fase

Fatos 1 e 4 (tentativa):

Na terceira fase, incide a causa de diminuição relativa à tentativa. Assim, analisando o iter criminis percorrido, considerando que, no caso do item 1 o crime apenas não se consumou porquanto a vítima conseguiu ingressar no estabelecimento e fechar o portão, bem como no item 4 que houve a chegada da polícia após ter sido anunciado o assalto, diminuo pena em 1/3 (um terço). Além do mais, incide uma causa de aumento, porquanto o crime foi praticado em concurso de agentes (três), razão pela qual majoro a(s) pena(s) em 1/3 (um terço) tornando-a(s) definitiva(s) em: - 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para o crime de roubo praticado contra a vítima J C da S (Item 1) e - 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa para o crime de roubo praticado contra a vítima

A. F.M (item 4).

Fato 2 (concurso) :

Na terceira fase, não vislumbro nenhuma causa de diminuição da pena. No entanto, incide uma causa de aumento, porquanto o crime foi praticado em concurso de agentes (três), razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço) tornando-a definitiva em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa , para o crime de roubo que teve como vítima H.M.N (item 2).

Fato 3 (concurso e arma branca):

Na terceira fase, não vislumbro nenhuma causa de diminuição da pena. No entanto, incidem duas causas de aumento, porquanto o crime foi praticado com o uso de arma branca (facção) e em concurso de agentes (três pessoas). Por isso, considerando o alto poder vulnerante da arma utilizada e a quantidade de agentes para a prática do roubo, que foi perpetrada por dois agentes, aumento a pena do roubo em 2/5, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, para o crime de roubo que teve como vítima V. de S. (item 3).

Dispositivo:

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o CONDENAR o réu REGINALDO BORGES SALLES, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de:

(a) 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o crime relativo à vítima J C da S (Item 1), por infração ao artigo 157, §2º, II c.C. Art. 14, II, ambos do Código Penal;

(b) 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para o crime de roubo que teve como vítima H.M.N (item 2), por infração ao artigo 157, §2º, II do Código Penal;

(c) 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, para o crime de roubo que teve como vítima V. de S. (item 3), por infração ao artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal;

(d) 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o crime relativo à vítima A. F.M (item 4), por infração ao artigo 157, §2º, II c.C. Art. 14, II, ambos do Código Penal.

O réu deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal imposta no regime FECHADO, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, tendo em vista que a quantidade total de pena fixada, os maus antecedentes e as circunstâncias em que ocorreram. Isso porque, tal regime é o único recomendável ao caso dos autos, o qual se trata de cometimento de crime de roubo em concurso de agentes e com emprego de arma branca (facção), a demonstrar maior periculosidade do réu e maior ameaça à incolumidade das vítimas, pelo que não se admite a fixação de regime menos rigoroso.

Ainda, atendendo a nova redação do art. 387, § 2º, CPP, dada pela lei 12.736/12, mantenho o regime FECHADO, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, sequer há elementos para se aferir sem equívocos o tempo que o réu permaneceu custodiado apenas por este processo. Ressalte-se que, ainda que assim não fosse, não dispõe esta Magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44 do Código Penal, vez que trata-se de crime praticado mediante violência.

A respeito do valor dos dias-multa, observado o padrão econômico (art. 60 do CP) e o equivalente a um dia de trabalho, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

O réu respondeu a este processo preso e não há nada que indique que a situação dele deve ser alterada, sobretudo diante do juízo de certeza ora proferido. Os fatos foram praticados mediante violência real contra a vítima, indicando a audácia e insensibilidade do agente, circunstâncias que denotam que a necessidade de garantir ordem pública e a aplicação da lei penal se mantém. Assim, deixo de conceder ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

À míngua de pedidos, deixo de fixar valor de indenização.

Por fim, deixo de encaminhar ofício à Delegacia para continuidade das investigações acerca dos demais participantes dos roubos, nos termos das alegações finais do Ministério Público, considerando que é desnecessária a intervenção do Juízo para a instauração de inquérito policial, o que poderá ser promovido diretamente pelo Ministério Público, na qualidade de titular da legitimação para a apuração dos fatos.

Com o trânsito em julgado:

- 1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;
- 2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);
- 3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84), ou provisório, em caso de recurso.
- 4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;
- 5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

PIC

Campinas, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA